

2020. 상반기 e-감사 결과보고서

2020. 4.



국민연금 감사실
업무감사부

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사결과	2
III. 감사결과 처분요구 명세	3
1. 당연가입대상 사용자의 가입 확인 관한 사항	3
2. 납부예외기간 추납 신청의 적정성 확인에 관한 사항	4
3. 국고보조 농어업인 자격변동에 관한 사항	5
4. 개인사업장 탈퇴 시 사용자의 종별 변경에 관한 사항	7
5. 사업장가입자 취득 시 기준소득월액 검증에 관한 사항	8
6. 임의(계속)가입자 취득 시 기준소득월액 확인에 관한 사항	10
7. 조기노령연금 지급정지자의 자격처리 적정성 확인	12
8. 농어업인 임의계속가입자의 자격 확인에 관한 사항	14
9. 국세청 자료를 활용한 사용자 확인에 관한 사항	15
10. 주민등록번호(생년월일) 변경자 자격관리 확인에 관한 사항	17
11. 초일취득 당월 직권상실 대상자의 적정처리에 관한 사항	19
12. 보험료 지원 이력이 있는 대표자의 자격 확인에 관한 사항	21
13. 소멸시효 재기산 반환일시금 지급에 관한 사항	23
14. 유족연금 차액일시보상금 지급에 관한 사항	26
15. 연금의 지급정지 적정여부 확인에 관한 사항	28
16. 연금보험료 일부 납부월 반환금 지급에 관한 사항	30
17. 추가지급(미지급) 급여지급의 처리에 관한 사항	32
18. 유족연금수급권 변경에 관한 사항	33
19. 노령연금 수급자의 출산크레딧 적용에 관한 사항	35

I 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- 업무처리 전반에 내재된 위험요소를 조기에 발견·조치함으로써
리스크 사전 예방
- 지사의 자가점검 결과에 대한 적정성 여부 확인 및 검증을 통하여
무결점 업무처리를 지원하고, 가입자·수급자의 권익을 보호하는
등 사회적 가치 실현

2. 감사대상 및 범위

- 2019. 10월 ~ 2020. 2월 중 지사에 자가점검 대상으로 통보한 건

(단위: 개, 건, 개소)

구 분	점 검		통 보		
	항 목	건 수	대상지사*	항 목	건 수
계	41	13,916	112	32	3,413
자 격 분 야	22	11,636	112	21	2,878
급 여 분 야	19	2,280	100	11	535

* 대상 : 109개 지사 + 3개 콜센터

3. 감사기간 및 인원

기 간	감 사 인	감사 방법
3. 23.~ 3. 27. (5일)	(자격) 3급 ○○○, 4급 ○○○, 4급 ○○○ (급여) 3급 ○○○, 4급 ○○○, 4급 ○○○	연금클리닉을 활용한 모니터링 감사

4. 감사 중점사항

- (자격분야) 사업장 자격 확인업무 정리현황 확인 등 21개 항목
- (급여분야) 반환일시금 지급 적정여부 확인 등 11개 항목

II 감사결과

2019년 10월 ~ 2020년 2월 자가점검 대상으로 통보된 32개 항목, 3,413건 (자격 2,878건/급여 535건)에 대하여 지사 처리내역을 확인한 결과 **자격분야 191건**(12개 항목, 76개 지사), **급여분야 254건**(7개 항목, 82개 지사)의 착오처리 사실을 확인하고 **현지시정 조치함**

- 자격분야는 개인사업장 사용자를 ‘근로자 없음’ 사유로 사업장 탈퇴처리 후 지역가입자 취득 처리를 누락한 사례가 가장 많이 지적되었으며,
- 급여분야에서는 일부 납부월 반환을 희망하였으나 기한 내 지급하지 않은 사례가 가장 많이 지적되었으며, 추가지급(미지급) 급여가 발생하였으나 지급하지 않은 사례가 가장 많은 재정상 조치를 취함

Ⅲ 감사결과 처분 요구 상세

현지조치(시정)

【1】

제 목 당연가입대상 사용자의 가입 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제8조(사업장가입자) 및 동법 시행령 제19조(당연적용 사업장)에 따라 1명 이상의 근로자를 사용하는 사업장을 당연적용사업장으로 관리하고 있다.

「국민연금법」 제14조(자격 등의 확인) 및 □□부-365호(2011.03.16.) “사업장 자격관리 유의사항 통보”에 따르면 공단은 사업장 적용과 동시에 사업장 사용자를 사업장가입자로 취득시켜야 하며, 가입누락으로 매월 초 구축되는 “사용자 미가입 사업장” 명부 대상자에 대하여도 매월 말일까지 사업장 실태조사를 통하여 당연가입대상인 경우 사업장가입자로 취득처리 하여야 한다.

그런데 ○○지역본부 등 ◎개 지사는 사업장가입자 당연가입 대상인 사용자를 취득처리 하지 않았다.

그 결과 ■개의 사업장에 00개월 분 연금보험료 000원이 적기에 부과되지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 미가입 사용자 ◆명을 사업장가입자로 가입 조치하고 연금보험료 총 000원을 추가 부과하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【2】

제 목 납부예외기간 추납 신청의 적정성 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제92조(연금보험료의 추후 납부)에 따라 추납보험료 납부신청서(이하 추납신청서)를 접수·처리하고 있다.

□□부-1173호(2016.11.28.) “국민연금법 일부개정에 따른 추납확대 업무 처리기준 안내”에 따르면 추납신청서를 제출하는 경우, 그 신청기간이 「국민연금법」 제92조 각 호에 해당하는 적용제외기간 또는 납부예외기간인지 확인하여 접수·처리하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 추납신청기간이 연금보험료를 납부하기 전 적용제외 기간(국민연금가입자의 무소득배우자)에 해당되어 추납 신청이 불가한데도 이를 확인하지 않고 추납기간으로 인정하거나, 추납이 가능한 기간을 일부 누락하였다.

그 결과 추납신청자 ○○○ 등 ◆명의 추납보험료 000원(00개월 분)이 착오 산정되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ○○○ 등 ◆명에 대한 추납기간 재확인을 통해 자격변동(정정) 처리하고, 착오 산정된 추납보험료 총 000원을 기준에 맞게 조치하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【3】

제 목 국고보조 농어업인 자격변동에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 부칙 제7조(농어업인에 대한 연금보험료 보조)에 따라 농어업인으로 확인된 가입자에게 연금보험료를 지원하고 있다.

「국민연금법시행령」 제57조(농어업인의 범위) 및 □□부-1970호(2010.07.30.) “국민연금법 시행령 개정에 따른 농어업인 확인기준 개선 및 홍보계획 통보”에 따르면 지사에서는 매월 초에 ‘농어업인 확인대상자 명부’를 출력·확인 후 농어업인 비해당자를 익월 자격마감일까지 [표1] “농어업인 비해당 처리기준일”과 같이 비해당 처리하여 농어업인 국고보조금이 잘못 지원되지 않도록 하여야 한다.

[표1] 농어업인 비해당 처리기준일

구분	비해당 처리일
주소변경자	· 정기확인대상 처리기한일이 속한 월의 초일
농어업소득이외 소득 발생자	· 건강보험 취득자 → 건강보험 취득일의 다음 달 초일 (변동일이 초일인 경우 해당일로 처리) · 과세소득 발생자 → 정기확인대상 처리기한일 속한 월의 초일
농어업경영체 해지자	· 해지일의 다음 달 초일

※ 농어업인 국고보조금 지원 기간은 농어업인으로 인정된 날이 속하는 달부터 제외된 날이 속하는 달까지이며, 제외된 날이 초일인 경우 그 해당 월은 지원하지 않음.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 농어업인 피해당 처리일을 잘못 결정 하였다.

그 결과 ○○○ 등 ◆명이 국고보조금 000원을 지원받지 못하고, ○○○ 등 ◆명이 000원을 과다 지원받는 결과가 초래되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ○○○ 등 ◆명에 대한 농어업인 피해당일 재확인을 통해 자격변동(정정) 처리하고, 착오 산정된 보험료 총 000원을 기준에 맞게 조치하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【4】

제 목 개인사업장 탈퇴 시 사용자의 종별 변경에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 탈퇴한 개인사업장 사용자의 지역가입자 취득여부에 대한 자격확인 업무를 수행하고 있다.

□□부-1082호(2010.06.25.) “사용자만 가입중인 개인사업장 자격처리 방법 통보”에 따르면 ‘근로자 없음’ 사유로 탈퇴되는 개인사업장 사용자가 지역소득신고 대상인 경우, 사업장탈퇴담당자는 사업장·지역 간 자격취득상태가 계속 유지될 수 있도록 탈퇴신고서와 함께 지역취득신고서를 접수하여야 하며, 소득활동 종사자임에도 지역소득신고를 거부하거나 안내가 불가능한 경우에는 직권가입조치 하여야 한다.

그런데 ○○지역본부 등 ◎개 지사는 개인사업장 사용자 ○○○ 등 ◆명을 ‘근로자 없음’ 사유로 사업장 탈퇴 처리하였으나, 지역가입자로 취득 처리하지 않았다.

그 결과 총 00개월분의 연금보험료 000원이 적기에 부과되지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ‘근로자 없음’으로 사업장 탈퇴한 개인사업장 사용자에게 대하여 사업장 탈퇴일로 지역가입 조치하시고 연금보험료 000원을 추가 부과하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【5】

제 목 사업장가입자 취득 시 기준소득월액 검증에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 신규 취득 사업장가입자의 기준소득월액 결정이후 국민건강보험 보수월액자료와 매월 대사하여 사후 점검을 실시하고 있다.

「국민연금법 시행령」 제3조(소득의 범위), 제6조(가입자 자격 취득 시와 납부 재개 시의 기준소득월액의 결정 및 적용기간) 및 □□부-3490호(2011.11.30.) “취득 시 기준소득월액 적정관리를 위한 업무추진 계획 안내”에 따르면 공단은 전월 1일부터 말일까지 국민연금 및 건강보험에 취득 신고한 가입자 중 신고 소득월액이 건강보험보다 낮게 신고 된 가입자를 확인대상으로 하여 매월 초 명부를 구축 하며, 지사에서는 명부구축 해당 월 자격변동 마감일까지 적정 기준소득월액으로 변경(정정) 처리하고 확인결과를 입력하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 실제 소득과 다르게 신고 된 가입자 ◆명을 기한 내에 적정 소득월액으로 변경(정정) 처리하지 않았다.

그 결과 ○○○ 등 ◆명의 취득 시 기준소득월액을 부적정하게 관리하여 총 00개월 동안 사업장가입자 보험료 000원이 과소 고지되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ○○○ 등 ◆명의 취득 시 기준소득월액을 건강보험 신고소득 등 사후점검 결과 확인된 소득으로 정정 처리하고 과소 고지된 보험료 000원을 추가로 부과하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【6】

제 목 임의(계속)가입자 취득 시 기준소득월액 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제10조(임의가입자) 및 제13조(임의계속가입자)에 따라 무소득 배우자나 기초수급자도 본인이 가입을 희망하는 경우, 임의 또는 임의계속 가입자로 가입처리 하고 있다.

「국민연금법시행령」 제10조(임의가입자 등의 기준소득월액의 결정 및 적용기간) 및 자이51104-217호(2001.05.26.) “기초수급자가 임의(계속)가입하는 경우 표준소득월액 결정방법 등 통보”에 따르면 생계급여 및 의료급여 수급자가 아닌 임의가입자는 소득을 중위수 이상으로 결정하고, 소득이 있는 기초수급자가 임의 가입하는 경우 신청 직전에 조사된 소득으로 기준소득월액을 결정하며, 소득이 없는 기초수급자가 임의 가입하는 경우 최저금액으로 기준소득월액을 결정하여야 한다.

그런데 ○○지역본부 등 ◎개 지사는 기초수급자의 기준소득월액을 해당 가입자의 가입직전 조사된 소득과 불일치하게 결정하거나, 기초수급자가 아닌 임의가입자의 소득을 중위수 미만으로 결정하였다.

이에 따라 이미 납부한 연금보험료를 재계산한 결과 ○○○ 등 ◆명에게 환급금액 000원이 발생하였고, ○○○ 등 ◆명에게는 추가고지 금액 000원이 발생하는 결과를 초래하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 연금보험료를 과다 부과한 ○○○ 등 ◆명에게 000원을 환급조치 하고, ○○○ 등 ◆명에게는 과소 납부한 연금보험료 000원을 추가로 부과하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【7】

제 목 조기노령연금 지급정지자의 자격처리 적정성 확인

소관부서 ○○지사

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제6조(가입 대상) 및 「국민연금법 시행령」 제18조(가입 대상 제외자)에 따라 조기노령연금수급자 중 소득 있는 업무에 종사함에 따라 수급이 정지된 대상자를 가입대상자로 구축하여 자격의 적정성을 확인하고 있다.

□□부-1332(2012.9.7.)호 “조기노령연금 수급중지자 중 가입대상자에 대한 업무처리 안내”에 따르면 소득있는 업무 종사로 인하여 조기노령연금 지급 정지가 확인이 된 대상자에 대하여 자격확인 명부가 구축이 되면, 관할 지사에서는 명부 발체일 기준 자격변동마감일까지 사업장 및 가입자에게 자격취득 신고 및 직권 가입을 안내하여 자격취득이 누락되지 않도록 하여야 한다.

그런데 ○○지역본부 등 ◎개 지사는 ○○○ 등 ◆명에 대하여 적기에 사업장 취득 처리를 완료하지 않은 것으로 확인되었다.

그 결과 ○○○ 등 ◆명의 자격 취득이 누락되어, 보험료 000원이 부과 되지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 소득 활동이 확인되는 조기노령연금 지급 정지 대상자 ○○○ 등 ◆명을 조기노령연금 지급정지일로 취득처리 하고, 연금 보험료 000원을 추가 부과하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【8】

제 목 농어업인 임의계속가입자의 자격 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 부칙 제7조(농어업인에 대한 연금보험료 보조)에 따라 농어업인으로 확인된 가입자에게 연금보험료를 지원하고 있다.

□□팀-774호(2005.03.18.) “임의계속가입시 농어업인 해당여부 확인절차 개선”에 따르면 농어업인 지역가입자가 60세 도달 상실일이 속하는 달의 다음달 부터 3개월 이내에 임의계속가입을 신청한 경우, 농어업인에서 제외되는 사유에 해당되지 않으면 별도의 농어업인 확인서 등의 제출이 없더라도 농어업인으로 인정하여 연금보험료를 지원하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 60세 도달 상실 후 3개월 이내에 지역 임의계속 가입을 한 농어업인 지원 가입자에게 연금보험료 국고지원을 하지 않았다.

그 결과 ○○○ 등 ◆명이 농어업인 국고지원 000원을 받지 못하는 결과가 초래되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ○○○ 등 ◆명에 대하여 농어업인 연금 보험료 000원을 소급지원하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【9】

제 목 국세청 자료를 활용한 사용자 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제100조의 3(연금보험료의 지원)에 따라 연금보험료 지원 대상에서 사업장 사용자를 제외하고 있다.

□□부-85호(2014.01.15.) “사업장 정기자료에 대한 업무처리 변경 안내”에 따르면 국민연금 가입사업장의 사용자와 주소가 국세청 사업자등록자료상의 사용자 및 소재지가 상이한 경우, 본부는 해당 사업장을 확인대상 정기자료로 구축하고 지사는 사용자 정보를 확인한 후 다음 달 자격변동마감일까지 사용자를 자격변동 처리 하여야 한다. 또한 근로자에서 사용자로 변경된 ‘연금보험료 지원 이력이 있는 사용자’에 대해서는 연금보험료 지원 적정여부를 확인하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 ■개 사업장에 대하여 다음 달 자격변동 마감일까지 사용자 자격 변동처리를 하지 않거나, 연금보험료 지원대상에서 제외하여야 함에도 처리를 누락하였다.

그 결과 보험료 지원제외 대상인 ○○○ 등 사용자 ◆명에게 총 00개월간 연금보험료 지원금 000원을 착오 지원하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 사용자 확인대상 사업장을 업무 기준에 맞게 처리하고, 착오 지원된 연금보험료 000원을 환수하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【10】

제 목 주민등록번호(생년월일) 변경자 자격관리 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 주민등록 전산자료상 성명·주민번호 변경이 확인되는 대상자에 대하여 정기자료 표출 및 확인을 통해 변경된 사항에 대한 자격정리를 실시하고 있다.

자이51104-392호(2003.05.27.) “공부상 생년월일 정정에 따른 업무처리 개정 (정비)지침 시달” 및 □□부-282(2009.02.04.)호 “공부상 생년월일 정정에 따른 업무처리 방법 관련 보완 지침 안내”에 따르면 가입자의 주민번호 변경이 확인 되어 자격정리를 실시할 시에는, 호적·주민등록부(이하 “공부”)상 생년월일의 정정에 따른 공부상 생년월일의 정정일로 적용하여야 하고, 정정 전·후 연령 변화에 대한 세부 처리 기준은 아래와 같다.

[생년월일 정정에 따른 업무처리]

- ① 정정 전 연령이 60세 이하, 정정 후 연령이 60세 초과
 - 생년월일의 정정일로 자격상실 (상실사유 : 60세 도달)
 - 임의계속가입을 원하는 때에는 그 정정일로 자격취득 가능
- ② 정정 전 연령이 60세 초과, 정정 후 연령이 60세미만
 - 원칙적으로 생년월일 정정 일에 가입자 자격을 취득하되, 본인이 원하는 경우에 한하여 정정 전 60세 자격상실일~생년월일 정정일의 전날까지의 기간에 대해 지역가입자 자격을 인정함
 - 다만, 해당기간 동안 당연적용사업장에 근로한 것으로 확인된 경우에는 본인이 원하고 사용자 의 동의가 있을 경우에 한하여 사업장가입자 인정가능

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 주민등록번호가 변경된 ○○○ 등 ◆명에 대한 자격정리를 실시하면서 공부상 생년월일의 정정일이 아닌 변경 후 생년월일로 60세 도달 상실일을 착오 결정하였다.

그 결과 ○○○ 등 ◆명에 대한 가입기간이 잘못 관리되어 총 000원의 보험료가 미부과 되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 60세 도달 상실일이 착오 처리된 ○○○ 등 ◆명에 대하여 가입자 자격정리를 실시하고, 착오 산정된 보험료 000원을 기준에 맞게 조치하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【11】

제 목 초일취득 당월 직권상실 대상자의 적정처리에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제17조(국민연금 가입기간의 계산)에 따라 초일 자격을 취득하고 당월 상실한 대상자의 가입기간을 결정하고 있다.

□□부-3577호(2011.12.07.) “국민연금법 개정 관련 자격관리분야 업무처리 기준” 및 □□부-11호(2012.01.04) “초일취득 당월상실자 중 확인대상자에 대한 명부 구축 안내”에 따르면 가입자가 초일에 자격을 취득하고 당월 상실한 경우 가입기간에서 제외하고 있으나, 본인이 희망하는 경우에는 해당 월의 연금보험료를 납부하여 가입기간에 산입하도록 하고 있다.

따라서 지사에서는 초일 취득·당월상실자 명부가 구축되면 유선으로 본인 납부 의사를 확인하고 그에 따라 보험료를 고지하여 가입자의 가입기간을 적정하게 관리하여야 한다.

그런데 ○○지역본부 등 ◎개 지사는 초일취득·당월 상실한 ○○○ 등 ◆명에 대하여 연금보험료 납부희망 여부를 확인하지 않고 보험료를 고지했으며, ○○○ 등 ◆명에게는 납부희망 여부 확인 없이 보험료를 미고지 하였다.

그 결과 지역가입자로 취득 후 취득월에 사업장에 가입한 ○○○ 등 ◆명은 기 납부한 지역가입자 보험료에 대하여 과오납 환급이 발생하였으며, ○○○ 등 ◆명은 미 고지된 보험료에 대한 추가 부과 금액이 발생하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ○○○ 등 ◆명에 대한 초일취득·당월 상실 납부 희망여부를 확인하고 그에 따른 적정한 자격정리를 실시하여 보험료 000원을 기준에 맞게 조치하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【12】

제 목 보험료 지원 이력이 있는 대표자의 자격 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제100조의 3(연금보험료의 지원)에 따라 연금보험료 지원 대상에서 사업장 사용자(공동대표자 포함)를 제외하고 있다.

□□부-2595호(2015.11.16.) “연금보험료 지원금 미반환건 일제정리 및 유의 사항 시달”에 따르면 동일 자격마감 기한 내 사용자 이력변경 처리 건이 다수인 경우에는 보험료 지원 이력이 있는 사용자의 연금보험료 지원제외 직권 처리가 불가하여, 지사에서 개별 확인 후 “지원제외” 입력하도록 하고 있다.

또한, □□부-963호(2016.07.05.) “공동대표자 정기 확인업무 시행안내”에 따르면, 공단은 사업장 자격관리의 적정성을 도모하고 연금보험료 지원 환수금 발생을 사전 예방하기 위하여 공동대표자에 대한 정기 확인업무를 신설하고 공동대표자의 변동내역을 확인하여 적기에 처리하도록 하였다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사에서는 ○○○ 등 대표자(공동대표자) ◆명에 대하여, 변동내역 확인 및 보험료 지원제외 업무를 적기에 수행하지 않았다.

그 결과 보험료 지원제외 대상인 ○○○ 등 대표자(공동대표자) ◆명에게 대표(공동대표) 취임이후 00개월간 연금보험료 000원을 착오 지원하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 공동대표자 변경을 기준에 맞게 처리하고,
착오 지원된 연금보험료 000원을 환수하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【13】

제 목 소멸시효 재기산 반환일시금 지급에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제77조(반환일시금)에 따라 가입기간이 10년 미만인 가입자 또는 가입자였던 자가 수급개시 연령에 도달하거나 사망한 때 또는 국적을 상실하거나 국외로 이주한 때 본인이나 그 유족의 청구에 의하여 반환일시금을 지급하고 있다.

1. 반환일시금 수급권 소멸 확인 누락

□□부-2072(2017.7.31.)호 “급여업무 통합지침(반환일시금, 소멸시효) 시달”에 따르면 가입자 자격상실 후 1년경과, 국적상실·국외이주 및 타 공적연금 가입사유로 반환일시금 수급권이 발생하였으나 미 청구 중 수급권이 소멸된 자가 2007.7.23. 이후 급여지급연령에 도달하거나 사망한 경우에는 그 때부터 소멸시효를 새로이 진행하여 반환일시금을 지급하고 있다. (2007.7.23. 법 제116조 신설)

이때 소멸시효 재기산 대상 반환일시금의 지급사유와 발생일은 최초 지급 사유와 발생일이 되며, 가산이자계산종료일은 반환일시금 지급사유발생일이 된다. 단 ‘가입자 자격상실 후 1년경과’ 사유는 가입자 자격상실 후 1년 경과일로부터

5년이 되는 날을 가산이자계산종료일로 하되, 그 전에 급여지급연령도달, 국적상실·국외이주, 타 공적연금 가입 사유가 발생한 경우에는 해당 지급사유발생일을 가산이자계산종료일로 한다.

또한 가입자 자격상실 후 1년경과, 국적상실·국외이주, 타공적연금 가입사유로 반환일시금 지급권이 발생하였으나 소멸시효 완성 전에 재가입하여 다시 가입자가 되면 법 제79조에 의거 반환일시금 지급권이 소멸되므로 반환일시금 지급권 발생 이후 가입이력 유무 및 가입대상 여부 등 자격 적정성을 확인하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 ‘가입자 자격상실 후 1년경과’ 사유로 반환일시금 지급권이 발생하였으나 소멸시효 완성 전에 재가입하여 기존의 ‘1년 경과’ 지급사유는 소멸되었는데도 반환일시금 지급사유를 ‘1년경과 - 소멸시효’로 착오처리 하거나, ‘가입자 자격상실 후 1년경과’ 사유의 반환일시금을 지급하면서 가산이자계산종료일을 타공적연금 가입사유의 반환일시금 법 시행일인 1999.9.7. 이전으로 착오처리 하였다.

2. 국외이주일 판단 착오처리

외국인은 본국귀환 시 사회보장협정 체결, 상응성 또는 체류자격이 인정 되는 경우 예외적으로 반환일시금을 지급하고 있다. □□팀-2523(2007.05.14.)호 “국민연금법 개정에 따른 업무처리지침 통보”에 따르면 ‘체류자격 해당 외국인’의 지급사유발생일은 출국일이며, 법 시행일 이전에 본국으로 출국한 경우 지급사유 발생일은 법 시행일인 2007. 5. 11.이다.

한편, □□부-3345(2019.12.30.)호 “「반환일시금 지침」시달(외국인 반환 일시금 지급사유발생일 관련)”에 따르면 2019.12.30.이후 청구하는 외국인의 본국 귀환에 따른 반환일시금 지급사유발생일은 출국 후 청구하는 경우에는 최종 출국일을 지급사유발생일로 하며, 출국예정(1개월 이내)인 자가 청구하는 경우에는 청구 후 출국일을 지급사유발생일로 한다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 외국인에 대한 반환일시금을 지급하면서 국외이주일을 잘못 판단하여 지급사유발생일 등을 착오처리 하였다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○지사장)은 반환일시금 수급자 ○○○ 등 ◆명에 대하여 반환일시금 지급사유 및 지급사유 발생일을 업무처리기준에 맞게 처리하고 과다 지급된 000원을 회수하고 과소 지급된 000원을 추가 지급하시기 바랍니다.
- ② 이사장(○○지사장)은 반환일시금 수급자 ○○○ 등 ◆명에 대하여 반환일시금 지급사유 및 지급사유 발생일을 업무처리기준에 맞게 처리하고 과소 지급된 000원을 추가 지급하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【14】

제 목 유족연금 차액일시보상금 지급에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 가입자(이었던 자) 사망 시 유족연금을 수급할 배우자가 없는 경우 가입자(이었던 자)의 25세 미만 자녀 또는 장애등급 2급 이상인 자녀에게 유족연금을 지급하고 있으며, 배우자인 유족연금 수급자가 재혼, 사망 사유로 수급권이 소멸되는 경우 가입자의 25세 미만 자녀 또는 장애등급 2급 이상인 자녀에게 유족연금 수급권을 변경하고 있다.

「국민연금법」 제81조(유족연금과 사망일시금의 관계)에 따르면 25세 미만의 자녀 또는 19세 미만의 손자녀인 유족연금 수급권자가 25세 또는 19세 도달로 수급권이 소멸할 때까지 지급받은 유족연금액이 사망일시금액보다 적을 경우 그 차액을 일시금(유족차액일시보상금)으로 지급하여야 한다.

이에 따라 □□실은 수급권자의 권익 보호를 위하여 자녀(손자녀)의 유족연금 수급권 소멸일이 속한 달의 다음 달 초일에 ‘연금 즉시이체대상자 명부’를 구축하여 지사로 통보하고 있으며, 지사는 이를 확인한 후 즉시 이체하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 25세 도달로 수급권이 소멸된 자녀가 지급

받은 유족연금액이 사망일시금액보다 적어 '연금 즉시이체대상자'로 '일일확인대상 현황(연금)'에 표출되었는데도 이를 처리하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 유족연금수급자 ○○○ 등 ◆명에게 차액일시 보상금 000원을 지급하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【15】

제 목 연금의 지급정지 적정여부 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제114조(대위권 등) 제2항에 따라 제3자의 행위로 장애연금이나 유족연금의 지급사유가 발생한 경우 그와 같은 사유로 수급권자가 제3자로부터 수령한 금품이 손해배상액에 해당되면 그 배상액의 범위에서 장애연금이나 유족연금의 지급을 정지하고 있다.

□□부-1354(2019.05.30.)호 “급여업무 통합지침(손해배상금 수령에 따른 지급정지, 구상금) 시달”에 따르면 법원의 판결(화해권고, 조정 등 포함) 또는 합의서 등을 통해 일실이익이 명확하게 확인되고 결정된 손해배상액을 전액 수령한 경우에는 명확 방법으로, 명확 방법 적용대상 외의 방법으로 손해배상액을 수령한 경우 및 별도의 금액으로 합의하거나 일부만 수령한 경우에는 불명확방법에 의하여 수급권자의 일실이익을 산출하여야 하며, 이에 따른 수급권자 일실이익 산출방법은 아래와 같다.

< 수급권자의 일실이익 산출방법 >

명 확 방 법	가입자의 일실이익 해당항목 합계액 x 가해자의 과실비율 x (유족연금 수급권자 상속지분) - 공제금액* * 공제금액 : 산재급여 등 재해보상금, 공단 구상금 등
불명확 방법	$4/5[\text{손해배상액} - (\text{의료비}^* + \text{장제비}^{**} + \text{기타경비})] \times (\text{유족연금 수급권자 상속지분})$ * 의료비 : 수급권자가 부담하지 않은 금액은 제외 ** 장제비 : 가해자가 장제비를 부담하는 등 수급권자가 수령한 손해배상금에 장제비가 포함되어 있지 않은 경우 공제대상 아님

한편, 유족연금 수급권자의 연금 지급정지기간은 판결문상 유족 각자의 지분이 명확하게 구분된 경우에는 가입자의 일실희익 중 유족연금 수급권자의 지분만을 수급권자의 일실희익으로 하되, 유족지분이 명확하게 구분되지 않은 경우에는 가입자의 일실희익 중 민법 제1009조에 의한 수급권자의 법정상속분만을 수급권자의 일실희익으로 하며, 이때 연금 지급정지기간 산정식은 ‘일실희익 ÷ 가구원수별 월평균소비지출액’ 으로 한다.

이때, 적용할 가구원수는 지급사유발생 당시의 수급권자와 부양가족연금 계산대상자 수를 더하여 판단하며 유족연금 동순위 수급권자는 부양가족연금 계산대상자의 수를 동순위 수급권자별로 균분하되 균분할 수 없는 경우 연소자부터 연장자의 순으로 적용한다. 유족연금 수급권 변경 시 가구원수 적용은 유족연금 지급사유발생일 기준의 가구원수를 수급권이 변경된 유족연금 수급권자에게 동일하게 적용하고 유족연금 수급권이 2인 이상의 자녀로 변경된 경우에는 지급사유발생일 당시의 가구원수를 동순위 수급권자별로 균분한다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 불명확방법(또는 명확 방법)으로 일실희익을 산출하여야 하나 명확 방법(또는 불명확방법)을 적용하거나 상속 지분, 가구원수를 잘못 적용하는 등 손해배상금 수령에 따른 지급정지 기간을 착오 산정하였다.

그 결과, 유족연금 수급자 ○○○ 등 ◆명에게 000원을 과소 또는 과다 지급하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 유족연금 수급자 ○○○ 등 ◆명에 대하여 지급정지기간을 업무처리기준에 맞게 재산정하고, 과소 또는 과다 지급된 연금액 000 원에 대하여 추급(000원) 또는 회수(000원) 조치하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【16】

제 목 연금보험료 일부 납부월 반환금 미지급

소관부서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 노령 또는 유족연금 지급 결정 후 가입기간에 산입할 수 없는 일부 납부 보험료가 있으면 이를 노령 또는 유족연금 수급권자 등에게 반환하고 있다.

「국민연금법」 제17조의 2(연금보험료 일부 납부월의 가입기간 계산) 및 □□부-3512(2011.12.08.)호 “국민연금법 시행에 따른 일부 납부 월 가입기간 산입 관련 업무처리지침 통보”에 따르면 가입자(이었던 자) 또는 그 유족이 노령·유족 연금을 청구하여 연금액의 산정기초가 되는 가입기간을 계산할 때 일부 납부된 월의 연금보험료를 다른 일부 납부된 월의 미납 연금보험료와 연체금에 충당한 후 완납된 월은 국민연금 가입기간에 산입하도록 되어 있다.

또한, 충당 후에도 일부 납부된 연금보험료가 있는 경우에는 이를 반환하거나, 가입자(이었던 자)의 청구에 의해 부족한 금액을 추가로 납부 받아 가입기간에 산입하여야 한다.

그런데 ○○지역본부 등 ◎개 지사는 일부 납부된 연금보험료의 반환을 희망하는 노령연금 수급자 ○○○ 등 ◆명에 대하여 일부 납부월 반환금을 지급하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 노령연금 ○○○등 ◆명에 대하여 일부 납부월 반환금 000원을 지급하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【17】

제 목 추가지급(미지급) 급여지급의 처리에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 연금 지급 후 수급권 변동, 내용변경 및 미납보험료 납부 등의 사유로 지급해야 할 금액이 발생한 경우 이를 추가로 지급하고 있으며, 추가지급 대상자가 사망한 경우에는 이를 추가지급 미지급급여로 지급하고 있다.

□□부-1489호(2019.10.15.) “미지급급여 및 일시금 추가지급 일제 정리 안내”에 따르면 연금급여실은 급여지급 후 추가로 지급할 금액이 발생할 경우 ‘추가지급 대상자 명부’를 구축하여 지사로 통보하고, 지사는 매월 26일 추가지급 대상자를 확인하여 다음 달 말일까지 청구안내 및 지급처리(지급보류) 하여야 한다.

그런데 ○○지역본부 등 ◎개 지사는 추가지급 대상자에 대해 추가지급 또는 보류등록 처리를 하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 추가지급하지 않은 ◆건 000원에 대해 업무처리 기준에 맞게 처리하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【18】

제 목 유족연금수급권 변경에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 배우자인 유족의 유족연금 수급권이 「국민연금법」 제75조(유족연금 수급권의 소멸)(이하 ‘법’이라 한다)에 따라 소멸되거나, 동법 제76조(배우자에 대한 유족연금의 지급정지)에 따라 정지된 때에는 가입자 또는 가입자였던 자의 사망 당시 그에 의하여 생계를 유지하고 있던 25세 미만 또는 장애등급 2급 이상인 자녀에게 유족연금 수급권을 변경하고 있다.

1. 유족연금 수급권 변경 시 동순위자 누락

□□부-1293호(2016.11.24.) “국민연금법 일부개정에 따른 급여업무처리 지침 안내”에 따르면 유족연금을 지급받을 수 있는 자녀의 연령은 19세 미만에서 25세 미만으로 상향되었고, 개정법 시행일(‘16.11.30.) 이후 배우자의 유족연금 수급권을 승계할 당시 25세에 도달하지 않은 자녀의 경우에도 유족연금수급권 변경을 인정하고 있다.

그런데 ○○지사는 법 시행일(‘16.11.30.) 이후, 유족연금 수급권 승계 당시 25세 미만인 자녀를 수급권 변경대상자에서 누락하였다.

2. 유족연금 수급권 변경시 부양가족연금 대상자 확인 누락

공단은 수급권자가 그 권리를 취득할 당시 생계를 유지하고 있는 배우자, 자녀, 부모가 있는 경우에는 기본연금액에 부양가족연금액을 가산하여 연금을 지급하고 있다.

국민연금법 제52조(부양가족연금액)에 따르면 수급권자(유족연금의 경우에는 사망한 가입자 또는 가입자였던 자)에 의하여 생계를 유지하고 있는 배우자(사실혼 배우자 포함, 중혼적 사실혼 제외), 19세미만 또는 장애등급 2급 이상인 자녀(배우자가 혼인 전에 얻은 자녀 포함), 60세 이상이거나 장애등급 2급 이상인 부모(부 또는 모의 배우자, 배우자의 부모 포함)를 부양가족연금 대상자로 인정하여 부양가족연금을 지급하도록 되어있다.

또한, 국민연금법 시행령 [별표1] 중 부양가족연금 계산대상자에 대한 생계유지 인정기준에 따르면, 가입자의 사망으로 가입자의 자녀가 유족연금 수급권을 취득한 경우 가입자의 부모(수급권자의 조부모)는 주민등록표상 수급권자와 세대를 같이하는 경우 부양가족으로 인정하고 있다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 생계유지 인정요건이 충족된 부양가족 대상자에 대한 등록을 누락하였다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○지사장)은 사망한 가입자의 자녀 ○○○을 유족연금 수급권 변경 동순위자로 추가 처리하시기 바랍니다.
- ② 이사장(○○지사장)은 ○○○ 등 ◆명을 부양가족연금 대상자로 추가처리하고, 000원을 추가 지급하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【19】

제 목 노령연금 수급자의 출산크레딧 적용에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제19조(출산에 대한 가입기간 추가 산입)에 따라 2이상의 자녀가 있는 가입자 또는 가입자이었던 자가 (조기)노령연금 수급권을 취득한 때에는 출산에 대한 가입기간을 추가로 산입하고 있다.

□□부-1876(2019.7.24.)호 “ 「국민연금 가입기간의 계산 지침」 시달”에 따르면 2008.1.1. 이후 출생·입양한 2명 이상의 자녀가 있는 가입자(이었던 자)가 노령연금 수급권을 취득한 때 출산에 대한 가입기간을 추가로 산입하고 있으며, 이 경우 노령연금 수급권을 취득한 때 이미 사망한 자녀를 포함하도록 하고 있다. 또한 2007.12.31.이전에 얻은 자녀가 2인 이상인 경우에는 2008.01.01.이후 얻은 자녀 1인마다 18개월을 추가로 인정하고 있다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 2008.1.1. 이전 출생한 자녀에 대한 입력을 누락하거나 입양자녀의 입양일자를 출생일자로 입력하는 등 출산에 따른 가입기간을 착오 적용하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 노령연금 수급자 ○○○ 등 ◆명에 대하여 출산에 대한 가입기간 추가 산입을 업무처리기준에 맞게 처리하시기 바랍니다.